

1500207-77.2020.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. AUTO DE RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO. As formalidades dispostas no art. 226 do CPP para o ato de reconhecimento, ao contrário de imposições, configuram recomendações que devem ser seguidas quando realidade fática assim o permitir. Sua eventual inobservância não retira a credibilidade do ato, desde que haja a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500207-77.2020.8.26.0630 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500207-77.2020.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2076754/2020 - PLANTÃO - 01 DP AMERICANA, 10659053 - PLANTÃO - 01 DP AMERICANA, 2893/20/012 - PLANTÃO - 01 DP AMERICANA, 2076754/2020 - 1º Distrito Policial de Americana

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDILSON RODRIGO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

EDILSON RODRIGO DE OLIVEIRA está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, 'caput', do Código Penal, acusado de no dia 20 de março de 2020, por volta de 10h20, na Rua Dom Pedro II, 728, nesta cidade, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, ter subtraído, para ele, a quantia de R\$ 400,00, pertencente ao "Empório Santa Catarina".

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Recebida a denúncia em 27 de março de 2020 (fls. 73), o réu foi citado (fls. 77).

Resposta à acusação no prazo legal (fls. 87).

Em prosseguimento à instrução, foram ouvidas a representante legal da vítima e duas testemunhas comuns, além de interrogado o réu.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, materialidade da infração e autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 198/200).

Já a Defesa, arguiu preliminar de nulidade, decorrente de reconhecimento feito pela vítima, por celular, que gerou reflexo nas demais provas. Aduziu que o

reconhecimento pessoal realizado em juízo também foi realizado em desacordo com a Lei, pois o réu estava sozinho na sala, sem qualquer pessoa com as mesmas características ao seu lado. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Os demais objetos relacionados ao crime não foram localizados e apresentados nos autos, como o dinheiro subtraído, as vestimentas utilizadas igualmente não foram apreendidas, tampouco foram enviadas as supostas imagens onde apareceriam o acusado. Os depoimentos dos policiais seriam contraditórios, pois omitiram que enviaram fotos via celular para a vítima e relataram que o assaltante deixou o estabelecimento correndo, ao passo que a vítima Thaís esclareceu que ele saiu andando.

Sustentou que quando o acusado foi abordado, ele não estava com as roupas indicadas pela vítima. O réu é morador de rua e não teria tempo hábil ou roupas guardadas para trocar suas vestimentas. Invoca o "in dubio pro reo" (fls. 212/226).

É o relatório.

DECIDO.

A alegada deficiência no reconhecimento pessoal, na fase policial, não favorece ao réu.

Com detalhes do suspeito, logrou-se identificar o réu, que foi reconhecido, sendo despropositado desprestigiar a utilização de imagens colhidas em aparelho de telefone celular, imediatamente, inclusive para se evitar imputação a terceiro alheio à infração.

Ademais, o reconhecimento não se limitou a esse elemento de prova, como se vê do inquérito policial, mas foi ratificado com segurança pela ofendida, tanto no inquérito como em Juízo.

Assim, no inquérito, repetiu-se a prova, o que demonstra que não havia apenas um reconhecimento precário, por fotografia de celular, mas de busca antecedente, de suspeito que preenchia às características informadas, sem qualquer prova de que possuíssem, vítima ou testemunha, interesse desmedido em incriminar ao réu.

É claro que a prova em questão, imagens colhidas imediatamente por recurso viabilizado em telefone celular, equivale a prova documental, com abordagem legal do suspeito, por policial.

Em hipótese similar cita Guilherme de Souza Nucci:

"Filmagem produzida pelo ofendido: pode servir de prova no processo penal, uma vez que ingressa nos autos como prova documental. Poderia ser considerada prova ilícita se o produtor do filme invadisse, sem mandado judicial, por exemplo, a residência do suspeito, instalando no local uma câmera para captação de imagens de maneira camuflada. A invasão da intimidade e a violação do domicílio seriam nítidos fatores para macular a licitude da prova." (Código de Processo Penal Comentado, 2019, p. 477).

Sequer o reconhecimento feito na Delegacia resta prejudicado, pois se proporcionou em Juízo, com a garantia do amplo contraditório, que a vítima visualizasse o suspeito, ora réu, esclarecendo às partes e ao Juízo se de fato se trataria do autor do crime.

Aliás, a jurisprudência é nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. AUTO DE RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO. As formalidades dispostas no art. 226 do CPP para o ato de reconhecimento, ao contrário de imposições, configuram recomendações que devem ser seguidas quando realidade fática assim o permitir. Sua eventual inobservância não retira a credibilidade do ato, desde que haja a confirmação do reconhecimento por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que ocorreu no caso sob exame. [...] PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Tribunal de Justiça do RS. Sétima Câmara Criminal. Apelação Crime n. 70043326230. Relatora: Des. Naele Ochoa Piazzeta. Data do julgamento: 25 de agosto de 2011).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES. TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS. CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS SUBSEQUENTES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVA AUTÔNOMA. Eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal. O reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em

desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório. Inaplicabilidade da teoria da árvore dos frutos envenenados (fruits of the poisonous tree). Sentença condenatória embasada em provas autônomas produzidas em juízo. Pretensão de reexame da matéria fático-probatória.

Inviabilidade do writ. Ordem denegada (STF. Primeira Turma. HC 83.921-5. Rio de Janeiro. Relator: Min. Eros Grau. Data do Julgamento: 03 de agosto de 2004).

De tudo se conclui, pois, que a alegação de nulidade é genérica, sem indicação concreta de que, nestes autos, houvesse qualquer quebra de cadeia de custódia que recomendasse o decreto de nulidade, fosse para desconsideração da prova, fosse para macular a própria ação penal.

Nulidade em inquérito policial, é cediço, não macula a ação penal que se sucede.

Não há nulidade no reconhecimento judicial, pois o artigo 226 do Código de Processo Penal determina que se coloque ao lado do suspeito outras pessoas quando possível.

Em se tratando de audiência judicial, inclusive em período pandêmico, sem qualquer reclamo oportuno pela Defesa, não se verifica qualquer mácula a comprometer o ato judicial (audiência).

A denúncia é procedente, no mérito.

Os fatos estão bem provados.

Perante a autoridade policial, o réu negou a prática criminosa. Sustentou que recolhia recicláveis pelas ruas, quando foi abordado por policiais que o acusaram de ter cometido um roubo (fls. 07).

No interrogatório judicial, voltou a negar. Alegou que foi abordado entre a Rua Carioba e a Avenida Bandeirantes, foi considerado suspeito de um assalto. Estava no seu horário de almoço, retornava para o trabalho de pintura. Foi levado para a Delegacia e foi preso por um crime que não cometeu. Negou ter prestado depoimento na delegacia. Na época, trabalhava com Adegildo, no ramo de pintura. Não sabia informar o nome completo dele.

A negativa do réu não tem consistência e muito menos convence.

Em Juízo, a vítima Thais de Lion Candido adiantou reconhecer o acusado na teleaudiência. Esclareceu que o réu entrou na padaria de seu pai e pediu um salgado para a atendente, pegou um refrigerante na geladeira e sentou-se no restaurante para comer o salgado. Estava no caixa e indagou sobre a consumação, obteve como resposta que havia comido um salgado e tomado um refrigerante. Na ocasião, o réu solicitou um cigarro. Ao virar-se para pegar o cigarro, o acusado falou baixo:

“Passa o dinheiro que isso é um assalto, não grita”. A todo o momento ele colocava a mão embaixo da camiseta, simulando estar armado. Ficou com medo, pegou o dinheiro do caixa e entregou ao assaltante, que saiu andando, como se nada tivesse acontecido.

Correu atrás dele e pediu para a atendente chamar a polícia. Quando o acusado percebeu que mais pessoas corriam atrás dele, munuiu-se com um pedaço de pau e sumiu no meio do mato. Perderam-no de vista. A polícia foi acionada e foram informados de que as câmeras de vigilância não estavam funcionando, então solicitaram as imagens de segurança da igreja, onde foi possível identificar quem era o assaltante. Os policiais procuravam e enviavam fotos dos suspeitos, permitindo que ela afastasse os não implicados e definisse o réu. O local dos fatos é uma região comercial, existem outros estabelecimentos próximos da padaria. Tentou conversar com outros comerciantes para obter as imagens e somente obtiveram as filmagens da igreja, as quais foram entregues para os policiais. O assaltante trajava blusa preta, bermuda e calçava chinelo. Realizou o reconhecimento pessoal do acusado na Delegacia. Visualizou quatro pessoas na sala. Nas imagens, foi possível visualizar as vestimentas e se lembrava de uma pulseirinha que o assaltante tinha, a mesma que o acusado usava no momento da abordagem. O dinheiro da padaria não foi recuperado. No momento da prisão, o réu estava de calça e não vestia mais a blusa, ele havia trocado de roupas.

A testemunha Robson Farias, policial militar, informou que foi irradiada ocorrência de roubo a estabelecimento comercial pelo COPOM. A notícia era a de que um homem havia subtraído o dinheiro do caixa de uma padaria e teria se evadido, sentido linha férrea. Compareceram no estabelecimento comercial, onde a proprietária

relatou as características físicas e o sentido tomado pelo autor. Realizaram diligências e visualizaram o suspeito, que apresentava as mesmas características físicas e vestimentas descritas pela ofendida. O acusado foi abordado e conduzido até a Delegacia e a vítima o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do delito. Indagado, inicialmente o acusado negou o crime. Posteriormente, acabou por confessar para a equipe que praticou o roubo. O dinheiro subtraído não foi localizado. Apuraram que o estabelecimento vítima possuía câmeras de vigilância que estavam apenas filmando, mas não estava gravando. Segundo a proprietária da padaria, o equipamento apresentou problemas dias antes do crime. Deslocou-se até uma igreja, situada em frente ao estabelecimento e obtiveram as imagens que captavam a porta da padaria e o réu se evadindo.

Em outra imagem, foi possível visualizar o suspeito correndo no sentido indicado pela vítima, de frente com a câmera. Foi possível identificar que as vestimentas do assaltante, como as cores e os detalhes das roupas e o boné. Apenas não foi possível observar com nitidez a face do roubador nas imagens devido à distância. A moça que estava na diretoria da igreja exibiu as imagens e tiveram dificuldades para manusear o sistema, então solicitaram que a vítima providenciasse a gravação para ser entregue na delegacia. Não sabia informar se ela tomou essa providência. A vítima narrou que o assaltante inicialmente se passou por um cliente. Em seguida, ele simulou estar armado. Ficou frente a frente com o caixa, sem máscara e pediu o dinheiro. A vítima não teve dúvidas no ato do reconhecimento. Os fatos ocorreram por volta de 15h30. Não conhecia o acusado. Não se recordava se o réu tinha moradia ou se ele trabalhava. Não enviaram fotos do acusado para a vítima, o reconhecimento foi feito na Delegacia. As diligências foram realizadas com enfoque para as roupas informadas pela vítima, mas não se recordava da descrição.

José Edson de Oliveira Couto, outro policial, ratificou em uníssono a versão. Adiantou reconhecer o acusado na teleaudiência. Destacou que patrulhavam pelo bairro, quando foi irradiado um roubo à estabelecimento comercial, na padaria situada na Rua Dom Pedro, esquina com a Rua Tamoio. Foi noticiado que um homem entrou no estabelecimento, fez menção de estar armado, subtraiu uma quantia e se evadiu do local. Estavam próximos e fizeram contato com a proprietária da padaria, que confirmou as informações e relatou que o ladrão fez menção de estar armado e mediante ameaça, subtraiu a quantia de R\$ 400,00. Foram fornecidas as características físicas e as vestimentas do suspeito. Realizaram patrulhamento e lograram êxito em abordá-lo e contataram a vítima. As partes foram conduzidas até a Delegacia. A ofendida reconheceu o réu pessoalmente como sendo o autor do roubo, sem sombra de dúvidas. No momento da abordagem, o acusado não portava nenhuma quantia em dinheiro. O estabelecimento possui circuito de câmeras, mas estava sem funcionamento. O parceiro de farda, Robson, contatou o responsável por uma igreja situada em frente ao estabelecimento e obtiveram imagens do acusado correndo do interior do padaria e a vítima estava no seu encalço. Pelas imagens, foi possível identificar as vestimentas que o assaltante vestia, que eram as mesmas trajadas pelo réu no momento da abordagem.

A vítima soube descrever as características físicas do assaltante e as suas vestimentas em razão dele ter ficado de frente para o caixa, de "cara limpa". A princípio, o réu negou a prática de crime, alegou que era morador de rua. Possuía antecedentes criminais. Posteriormente, acabou por confessar informalmente ter cometido o roubo. Não sabia informar se o acusado admitiu o crime perante a autoridade policial. Não se recordava das vestimentas do acusado na ocasião do crime. Os fatos ocorreram dia 20 de março, às 15h42. O suspeito foi localizado no período da tarde, momentos após o roubo.

Não há como fugir à conclusão, portanto, de que o réu foi mesmo o autor da infração.

A vítima narrou com firmeza a forma como foi abordada, as circunstâncias do roubo e especialmente o detalhe de ter reconhecido ao réu, no mesmo dia, após diligências policiais realizadas. Por foto e também pessoalmente reconheceu indubitavelmente ao réu como sendo o responsável pelo crime. Voltou a reconhecer em Juízo, lembrando que esse reconhecimento se deu no inquérito. O réu teria trocado de vestimenta, mas mantinha o uso de uma pulseira, lembrou-se, usada ainda no momento do roubo.

Restou isolada a alegação do réu de que estaria trabalhando. Perante a autoridade policial, asseverou que recolhia recicláveis, enquanto em Juízo garantiu que trabalhava no ramo de pinturas, com Adeildo, cujo nome completo ou endereço não soube declinar.

Não apresentou qualquer testemunha que corroborasse suas alegações.

Quanto as declarações da vítima, Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes)." (HC 311.331/MS - Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Quinta Turma - julgado em 24/03/2015 - DJe 08/04/2015).

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 482.281/BA - Rel. Ministra Marilza Maynard - Sexta Turma - julgado em 06/05/2014 - DJe 16/05/2014).

"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TJSP, Rel. Luiz Ambra, RT 732/633).

"PROVA. Reconhecimento do agente pela vítima. Valor: Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo, o fato de a vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente" (RJDTACRIM 22/309, Rel. Passos de Freitas).

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado." (TACrimSP: RJTACrim 42/235).

"A palavra da vítima é valiosa e não pode ser desconsiderada, máxime em crimes patrimoniais, quando incide sobre o proceder de desconhecidos em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes." (TACrimSP: RJTACrim 47/268).

As declarações da vítima estão com suporte na prova testemunhal, com minuciosa descrição dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado.

A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (HC no. 5J.577; DJU 7.12.73, p. 9.372; apud Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, 22a. ed., p. 187).

"Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após foram compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tudo por vil escopo de inculpar inocente" (RT 411/266; no mesmo sentido, STF, HC 73.518-SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF, HC 74.608 SP., Rel. Min. Celso de Mello).

A negativa do réu não tem arrimo probatório e restou isolada nos autos.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o alibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora

saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O alibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

No C. STJ:

"É, também, entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça que, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. (...)" (HC 360.590 - SC, 5.ª T., rel. Ribeiro Dantas, 07.03.2017, v.u.);

"Verificando-se que a condenação se fundamentou em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que o paciente conhecia a procedência ilícita da bicicleta, argumentar que a defesa não se desincumbiu de demonstrar o contrário não revela inversão do ônus da prova, mas a correta divisão do ônus no processo penal" (HC 345.778 - SC, 5.ª T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 10.03.2016, v.u.)

No E. TRF-1:

"Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao comentar tal dispositivo, Guilherme de Souza Nucci esclarece que, 'como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade' (In Código de Processo Penal Comentado, 13. ed., p. 367)" (Ap. Crim. 0023035-32.2011.4.01.3300 - TRF1, 3.ª T., rel. Mário César Ribeiro, 31.07.2018, v.u.). Curioso verificar que os diligentes policiais conseguiram obter filmagem de uma Igreja, confirmando inclusive que o réu se evadia e em determinado trecho a vítima o perseguia, como alegado pela ofendida e imprimindo ainda mais credibilidade à sua alegação.

Fixação das penas.

O réu é titular de maus antecedentes (v.g. Processo nº 0002829-48.2010.8.26.0019 - 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, com trânsito em julgado para a Defesa em 16/07/2013; Processo nº 0005099-16.2014.8.26.0533 - 1ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste/SP, com trânsito em julgado para a Defesa em 28/09/2015), inábeis para a reincidência. Aumento a pena base em 1/6 (um sexto), considerado o mínimo legal, como imposto pelo artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas.

Na terceira fase, à mingua de causas gerais de aumento e diminuição previstas na parte Geral do Código Penal (arts. 16, 21, 24, § 2º, 26, parágrafo único, 28, § 2º, 29, §§1º e 2º), ou especiais, previstas na Parte Especial do Código, adoto a pena fixada em segunda fase como definitiva aplicada.

Crime cometido com violência ou grave ameaça, o réu não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Fixo regime intermediário, semiaberto, que se presta ao início do cumprimento da pena, prestigiando a primariedade e a pena final obtida, pouco superior a quatro anos.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar o réu EDILSON RODRIGO DE OLIVEIRA às penas de quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão, regime inicial semiaberto e onze (11) dias-multa, piso, por infração ao artigo 157, 'caput', do Código Penal.

Não existem provas dos danos sofridos ou reclamação de prejuízo, provado, com instauração do contraditório a respeito. Deixo de arbitrar valor mínimo indenizatório.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 207).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Faculto recurso em liberdade, pois assim o réu está respondendo aos atos do processo.

P.I.C.

Americana, 1º de fevereiro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA